CONTRAT DE TRAVAIL D'ENTREPRENEUR SALARIÉ À DURÉE INDÉTERMINÉE

(Articles L.7331-1 et suivants du Code du travail)

Entre,

La société « **STAIRLING UNION** », société coopérative d'activité et d'emploi d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé 5, rue Pleyel – 93200 SAINT-DENIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ……. sous le n° ……, représentée par son Président ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, ci-après « **la Coopérative** »,

D'UNE PART,

Et

Monsieur / Madame ……, né(e) le ……. à ……., de nationalité ……., numéro de sécurité sociale ……, demeurant « …… », ci-après « **l'Entrepreneur salarié** »,

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La Coopérative accompagne des personnes physiques dans la création et le développement autonome de leur propre activité économique, dans les conditions des articles L.7331-1 et suivants du Code du travail. Elle n'exerce pas elle-même cette activité et n'en organise pas les conditions d'exercice. L'Entrepreneur salarié souhaite développer une activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et déclare disposer des autorisations requises pour l'exercer.

Le présent contrat est composé du présent document et de son **Annexe – Conditions spécifiques de l'entrepreneur salarié**, qui en fait partie intégrante.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT, DURÉE ET PÉRIODE D'ESSAI

L'Entrepreneur salarié est engagé en qualité d'**ENTREPRENEUR SALARIÉ** de la Coopérative, pour développer l'activité définie à l'article 2. Le présent contrat est un contrat de travail spécial régi par les articles L.7331-1 à L.7332-7 et R.7331-1 et suivants du Code du travail. Il est également régi par les **statuts de la Coopérative**, dans leur version en vigueur, dont l'Entrepreneur salarié reconnaît avoir reçu un exemplaire lors de la signature ; toute modification ultérieure des statuts lui est communiquée. Aucune convention collective de branche n'est applicable.

Il est conclu pour une **durée indéterminée à compter du ……**, avec une **période d'essai de quatre mois**, renouvelable une fois avec l'accord exprès et écrit de l'Entrepreneur salarié recueilli avant son terme, sans pouvoir excéder huit mois au total, conformément à l'article L.7332-1 du Code du travail. Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de celle de la période d'essai. Cette période a pour objet d'apprécier la viabilité économique de l'activité. Chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve du délai de prévenance prévu aux articles L.1221-25 et L.1221-26 du Code du travail, sans que ce délai puisse prolonger la période d'essai.

L'Entrepreneur salarié déclare être libre de tout engagement faisant obstacle au présent contrat, et notamment de toute clause de non-concurrence opposable à la Coopérative.

ARTICLE 2 – ACTIVITÉ ET OBJECTIF

L'Entrepreneur salarié développe, au sein de la Coopérative, une activité de **chauffeur VTC**. Le présent contrat a pour objet exclusif cette activité : aucune autre activité économique ne peut être exercée dans son cadre et sous le couvert de la Coopérative.

Conformément à l'article L.7331-2 du Code du travail, les parties conviennent d'un **objectif d'activité minimal de 500 euros hors taxes de chiffre d'affaires par semaine**. Cet objectif est réduit au prorata des jours de

congés payés pris, de sorte que la prise de congés n'affecte pas son appréciation. Toute révision de l'objectif d'un commun accord fait l'objet d'un avenant.

ARTICLE 3 – AUTONOMIE DE L'ENTREPRENEUR SALARIÉ

L'Entrepreneur salarié est administrativement rattaché au siège social de la Coopérative. Il exerce son activité en toute autonomie et détermine seul, sans intervention ni approbation de la Coopérative : ses horaires, jours et périodes d'activité ainsi que leur amplitude ; son secteur géographique ; les plateformes, donneurs d'ordre et clients auxquels il recourt et les courses qu'il accepte ou refuse ; son véhicule et ses équipements ; les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles il exerce.

La Coopérative n'attribue aucune course, n'établit aucun planning, ne contrôle ni les temps de connexion ni les temps d'activité et ne donne aucune instruction relative à l'exécution des prestations. Son accompagnement est consultatif et non prescriptif.

Il appartient à l'Entrepreneur salarié de respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos. En application de l'article L.7332-2 du Code du travail, ses conditions de travail, de santé et de sécurité étant fixées par lui seul, la Coopérative n'est pas responsable à son égard de l'application des dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés (livre Ier de la troisième partie) et à la santé et la sécurité au travail (quatrième partie), sous réserve des obligations qui lui incombent en toute hypothèse, prévues à l'article 7.1.

Les obligations résultant du présent contrat sont des engagements contractuels réciproques. Elles ne confèrent à la Coopérative aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction.

ARTICLE 4 – CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ

L'Entrepreneur salarié s'engage à :

- être titulaire et conserver les autorisations requises pour l'activité de chauffeur VTC et un permis de conduire en cours de validité, et remettre à la Coopérative son attestation d'aptitude médicale à la conclusion du contrat puis à chaque renouvellement ;
- exercer avec un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, conforme aux articles R.3122-6 et suivants du Code des transports, couvert par les assurances obligatoires, notamment pour le transport de personnes à titre onéreux, dont il justifie sur demande ;
- informer la Coopérative sans délai de toute suspension ou annulation de son permis, de tout retrait d'autorisation, de toute modification de ses assurances, de tout incident ou accident et de toute défaillance d'un client.

Il respecte la réglementation du transport public particulier de personnes et supporte personnellement les conséquences des infractions qu'il commet, dans les conditions précisées à l'Annexe.

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION

L'Entrepreneur salarié perçoit une **rémunération mensuelle fixe de 424,90 euros bruts** (quatre cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes), indépendamment de tout temps de travail effectif, sous réserve de l'atteinte de l'objectif prévu à l'article 2. À défaut, elle est calculée au prorata du chiffre d'affaires effectivement réalisé sur le mois. Elle est versée au plus tard le **10 du mois suivant** ; lorsque cette date n'est pas un jour ouvré, elle est avancée au jour ouvré précédent.

Elle est déterminée à partir du chiffre d'affaires hors taxes, après déduction des cotisations, de la contribution prévue à l'article 6 et des charges directement et exclusivement liées à l'activité, selon les modalités précisées à l'Annexe. Le cas échéant, une part variable est déterminée en fonction du solde du compte analytique, conformément à l'article L.7332-3 du Code du travail.

ARTICLE 6 – CONTRIBUTION AUX SERVICES MUTUALISÉS

En contrepartie des services mutualisés et de l'accompagnement de la Coopérative, l'Entrepreneur salarié verse une contribution égale, à la date du présent contrat, à **15 % du chiffre d'affaires hors taxes** réalisé, **dans la limite de 1 000 euros par mois**, imputée mensuellement à son compte analytique. Son assiette, son taux et son montant sont fixés par les statuts et les délibérations de l'assemblée générale, qui peuvent les modifier.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DE LA COOPÉRATIVE ET ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRENEUR SALARIÉ

7.1 – Obligations légales de la Coopérative

Conformément aux articles L.7331-1 et suivants et R.7331-1 du Code du travail, la Coopérative assure l'ensemble des obligations légales, réglementaires et contractuelles inhérentes à l'exercice de l'activité de l'Entrepreneur salarié. Elle assure notamment :

- **en qualité d'employeur** : la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF d'Île-de-France, l'inscription au registre unique du personnel, le versement de la rémunération et la remise du bulletin de paie, les déclarations sociales nominatives et le paiement des cotisations, l'affiliation aux régimes de sécurité sociale, de retraite complémentaire, de prévoyance et de frais de santé ainsi qu'au régime de garantie des salaires (article L.7332-4), la déclaration des accidents du travail et la remise des documents de fin de contrat ;
- **au titre de l'activité économique** : la facturation des prestations en son nom, leur encaissement, la déclaration et le reversement de la TVA, la tenue de la comptabilité et du compte analytique de l'activité (article R.7331-5) et la communication de l'état de ce compte (article L.7332-3) ;
- **à l'égard des tiers** : la responsabilité des engagements pris par l'Entrepreneur salarié dans le seul cadre de l'activité définie à l'article 2 (article L.7332-5), couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle ;
- **en matière de santé et de sécurité** : l'information et le conseil prévus à l'article R.7331-4, ses obligations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, et le bénéfice des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés (article L.7332-2) ;
- **en matière d'accompagnement et de parcours** : au moins deux entretiens individuels par période de douze mois (article R.7331-3), l'entretien de parcours professionnel (article L.6315-1) et l'information écrite sur le sociétariat prévue à l'article 12 ;
- **en matière de données personnelles** : le respect du règlement (UE) 2016/679 dans les conditions de l'article 14.

7.2 – Moyens mis en œuvre

La Coopérative met en outre à la disposition de l'Entrepreneur salarié, dans les conditions de l'Annexe, des actions de formation et des ateliers sur les compétences entrepreneuriales et des outils de suivi en ligne de son activité et de son compte analytique.

7.3 – Engagements de l'Entrepreneur salarié

L'Entrepreneur salarié s'engage à mettre en œuvre son projet économique, à communiquer les informations nécessaires à la tenue de son compte analytique, à assurer le suivi des règlements de ses clients, à participer aux entretiens d'accompagnement, à respecter les règles de fonctionnement adoptées par l'assemblée générale et à informer la Coopérative de tout changement de sa situation ainsi que de son intention de cesser son activité.

ARTICLE 8 – PROTECTION SOCIALE ET ABSENCES

L'Entrepreneur salarié bénéficie des régimes de retraite complémentaire, de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de la Coopérative, auprès des organismes dont l'identité figure sur son bulletin de paie, sous réserve des cas de dispense prévus par la réglementation. La quote-part salariale est précomptée sur sa rémunération ; l'imputation de la part patronale est précisée à l'Annexe.

En cas d'arrêt de travail, il en **informe la Coopérative sans délai** et lui transmet le certificat médical **sous quarante-huit heures**, y compris en cas de prolongation. Il l'informe également sans délai de tout accident survenu dans le cadre de son activité. Ces informations répondent aux obligations légales de la Coopérative et ne constituent pas un contrôle de son activité.

ARTICLE 9 – CONGÉS PAYÉS

L'Entrepreneur salarié acquiert deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail, dans la limite de trente jours ouvrables par période de référence, ainsi que pendant les périodes d'arrêt de travail dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il fixe librement ses dates de congés et peut les fractionner, y compris par courtes périodes. Il en informe la Coopérative, qui en assure le décompte ; cette information ne constitue pas une demande d'autorisation. La Coopérative l'informe au moins une fois par an du solde de ses droits.

L'indemnité de congés payés est égale au **dixième de la rémunération brute** perçue au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Elle est **versée à chaque prise de congé**. Afin d'en assurer le financement, une provision est constituée chaque mois sur son compte analytique, selon les modalités de l'Annexe. Les congés acquis et non pris à la date de rupture du contrat donnent lieu à une indemnité compensatrice.

ARTICLE 10 – CUMUL D'ACTIVITÉS ET CONFIDENTIALITÉ

L'Entrepreneur salarié peut exercer, en dehors du présent contrat, toute autre activité professionnelle, sous réserve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Il en informe la Coopérative par écrit, ainsi que de tout changement ultérieur ; cette information, nécessaire à ses obligations légales, ne constitue ni une autorisation, ni un contrôle. Il n'utilise pas les moyens, assurances et outils de la Coopérative pour une autre activité.

Chaque partie s'abstient de divulguer les informations confidentielles dont elle a connaissance au titre du présent contrat : l'Entrepreneur salarié, celles relatives à la gestion de la Coopérative ; la Coopérative, celles relatives à l'activité et au compte analytique de l'Entrepreneur salarié. Cette obligation survit à la rupture du contrat.

ARTICLE 11 – RESPONSABILITÉ ENVERS LES TIERS ET DROITS SUR LA CLIENTÈLE

La Coopérative répondant envers les tiers des engagements pris par l'Entrepreneur salarié (article 7.1), celui-ci ne peut agir en son nom et pour son compte que pour démarcher la clientèle et proposer et conclure des contrats de prestation de transport. Il ne peut engager aucune dépense ni aucune autre obligation au nom de la Coopérative ; tout acte hors de ce périmètre n'engage que lui, sauf autorisation écrite préalable.

L'Entrepreneur salarié est propriétaire des droits sur la clientèle qu'il apporte, crée et développe, de ses droits de propriété intellectuelle et de ses comptes auprès des plateformes de mise en relation, dans les conditions garanties à l'Annexe.

ARTICLE 12 – SOCIÉTARIAT

Conformément à l'article L.7331-3 du Code du travail, l'Entrepreneur salarié devient associé de la Coopérative dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du présent contrat, soit **au plus tard le ……**, délai minoré le cas échéant de la durée de tout contrat antérieur conclu entre les parties. Il présente sa candidature au conseil d'administration dans les conditions prévues par les statuts, suffisamment tôt pour qu'il y soit statué avant cette échéance. La Coopérative l'informe par écrit, au plus tard six mois avant l'échéance, de cette obligation, des modalités de candidature et du calendrier du conseil d'administration.

À défaut de candidature dans ce délai, ou en cas de rejet de celle-ci, le présent contrat prend fin de plein droit.

ARTICLE 13 – RUPTURE DU CONTRAT

Passée la période d'essai, le présent contrat peut être rompu à l'initiative de l'une ou l'autre partie ou d'un commun accord, dans les conditions du Code du travail et moyennant le préavis applicable. Les parties privilégient, chaque fois que possible, la rupture d'un commun accord.

La Coopérative n'exerce aucun pouvoir disciplinaire. Les manquements s'apprécient au regard des seules obligations du présent contrat, sans préjudice du droit de chaque partie de le rompre dans les conditions légales. En cas de rupture, le compte analytique est liquidé et les documents de fin de contrat sont remis dans les conditions de l'Annexe.

ARTICLE 14 – DONNÉES PERSONNELLES, DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIFFÉRENDS

Les données personnelles de l'Entrepreneur salarié sont traitées par la Coopérative conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans les conditions de l'Annexe ; il exerce ses droits auprès de …… (adresse électronique dédiée).

Le présent document et son Annexe forment un ensemble indivisible, paraphé par les parties. En cas de contradiction, le présent document prévaut sur l'Annexe ; les questions relevant de la vie sociale de la Coopérative sont régies par ses statuts.

Les parties recherchent une solution amiable à tout différend avant toute action contentieuse, sans que cette démarche constitue un préalable obligatoire au sens de l'article 750-1 du Code de procédure civile.

Fait à SAINT-DENIS, le ……, en deux exemplaires.

POUR LA COOPÉRATIVE	**L'ENTREPRENEUR SALARIÉ**
La Direction	*Mention manuscrite « Lu et approuvé »*
Nom et qualité du signataire :	
……	

Annexe : Conditions spécifiques de l'entrepreneur salarié

Remis lors de la signature : statuts de la coopérative Stairling Union, dans leur version en vigueur